

1500324-91.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... novamente admitiram a prática do tráfico. A quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento da droga, bem como as circunstâncias da diligência e da prisão, evidenciam que os denunciados praticavam o tráfico de drogas.

Interrogados na Polícia, os dois acusados admitiram a prática do delito (fls. 19 e 23).

A denúncia contra ambos foi oferecida em 29 de março de 2022 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500324-91.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500324-91.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033582/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 22840717 - 01º D.P. GUARULHOS, 469/22/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2033582 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YURI CHAVES DE ANDRADE e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

YURI CHAVES DE ANDRADE e JUAN CHAVES RAMALHO, qualificados nos autos, foram denunciados neste processo como incurso nas sanções do artigo 33, caput, cc art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 05 de fevereiro de 2022, por volta das 02h35, na Rua Guaraciaba, altura do nº. 206, Macedo, nesta cidade e comarca de Guarulhos, YURI CHAVES DE ANDRADE e JUAN CHAVES RAMALHO, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 22 (vinte e duas porções) da substância 2C-B, popularmente conhecida como LSD, com peso líquido de 0,3 gramas, bem como uma porção de maconha, com peso líquido de 4,11 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

conforme auto de apreensão, laudos preliminares de constatação e laudos químico toxicológicos.

Consta, ainda, na data dos fatos, com o fim de comercializar substâncias ilícitas, os denunciados se dirigiram ao local, em que se encontram situadas diversas casas de shows, oportunidade em que YURI trazia consigo as porções de LSD e a porção de maconha. Na ocasião, YURI e JUAN ofereceram as drogas para Diego e Willians, no momento em que eles saíam de uma lanchonete existente no local, sem terem conhecimento de que se tratava de Policiais Cíveis. Logo após o oferecimento das drogas, os Policiais se identificaram e, em revista pessoal, conseguiram localizar, em poder de YURI, uma porção de maconha e 22 porções de LSD. Ao serem indagados pelos Policiais, ambos os denunciados admitiram a prática do delito. Perante a Autoridade Policial, novamente admitiram a prática do tráfico. A quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento da droga, bem como as circunstâncias da diligência e da prisão, evidenciam que os denunciados praticavam o tráfico de drogas.

Interrogados na Polícia, os dois acusados admitiram a prática do delito (fls. 19 e 23).

A denúncia contra ambos foi oferecida em 29 de março de 2022 (fl. 167/169). E foi recebida em 06 de junho de 2022 (fl.174).

O recebimento da denúncia foi mantido, conforme fls. 197/199.

Regularmente citado (fl. 227 e 230), os réus manifestaram defesas preliminares (fls. 187/188 e 192/195).

No curso da instrução foram colhidas as declarações de duas testemunhas comuns, seguindo-se os interrogatórios dos acusados, tudo por meio audiovisual.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia.

A defesa de JUAN requereu pena base no mínimo, reconhecimento da menoridade relativa e aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas na maior fração, regime aberto, PRD e recurso em liberdade.

A defesa de YURI pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pena mínima, aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, regime aberto, PRD e recurso em liberdade.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto de provas amealhadas no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de apreensão (fls. 09), laudos preliminares de constatação (fls. 12/14 e 15/17) e laudos químicos toxicológicos (fls. 152/154 e 155/157), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

Por sua vez, a autoria dos réus também foi demonstrada. Nesse sentido, as provas produzidas em audiência.

As testemunhas Diego Padilha Mira e Willians Bocompaigne de Assis, em sede policial, afirmaram que na data e horário dos fatos ao sair junto com um colega de trabalho de uma lanchonete foram abordados por dois rapazes que ofereceram “ácidos” para que comprassem e consumissem. Imediatamente eles deram voz de prisão em flagrante aos indivíduos identificados como YURI e JUAN. Na revista pessoal a YURI eles localizaram substâncias que aparentam ser LSD, e, uma porção de maconha. Os rapazes confessaram que estavam ali vendendo as substâncias e disseram que compraram as substâncias para revenda através da rede social Instagram. Ele disse que naquele local existem diversas casas de shows e que pessoas comercializam o tipo de substâncias localizadas para frequentadores dos locais. No final, ele e o seu colega conduziram os detidos e as substâncias para a Delegacia.

Em Juízo, disseram que estavam saindo de um restaurante; os réus lhes ofereceram LSD, oportunidade em que os prenderam; em revista encontraram LSD e maconha.

Como cediço, a força dos depoimentos de agentes públicos não deve ser retirada apenas em função de sua profissão. São testemunhas que depõem em Juízo mediante compromisso, de tal modo que suas palavras têm credibilidade, salvo se demonstrado

de forma contundente o contrário. Acerca do tema, cite-se:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

Necessário salientar a inexistência de demonstração de motivo para leviana incriminação do réu, no caso concreto.

O réu YURI, em juízo, ficou em silêncio.

O réu JUAN, em juízo, confessou que estavam passando por dificuldades e decidiram traficar; compraram as drogas por R\$ 250,00 e iriam revendê-las; ofereceram aos policiais e foram detidos.

Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, para determinar se a droga era destinada a consumo pessoal, “o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No caso, as circunstâncias da abordagem e da apreensão dos entorpecentes (incluindo sua quantidade e a forma de acondicionamento), aliadas às confissões dos acusados, conduzem à conclusão segura de que se tratava de tráfico de entorpecentes.

Cumprе frisar, outrossim, que o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser praticado mediante um dos verbos ali indicados, quais sejam: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer. Assim, o crime de tráfico de entorpecentes se consumou, sendo desnecessária a constatação da efetiva venda de entorpecentes. Na mesma linha, a existência de anotações do tráfico não é imprescindível à configuração do crime, pois não é a única forma de se demonstrar a prática das condutas tipificadas no dispositivo em questão.

Portanto, conclui-se que o conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas.

Passo à dosimetria da pena.

Quanto ao réu YURI CHAVES DE ANDRADE

Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, inicialmente tenho que o acusado cometeu o crime nas circunstâncias normais do tipo, razão pela qual fixo sua pena no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, presente a menoridade relativa; a pena já foi fixada no mínimo legal.

Em seguida, na terceira fase, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o réu é primário, não há evidências de que integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas, possuindo bons antecedentes. Assim sendo, reduzo-a em 2/3, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando a ausência de elementos que demonstrem maior possibilidade financeira do réu, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo (1/30 do salário mínimo). Considerando a primariedade do acusado, a ausência de antecedentes criminais, e ainda, a configuração do tráfico privilegiado, afasto a equiparação do delito a

crime hediondo, conforme determinado pelo STF quando do julgamento do HC 118.533/MS, razão pela qual fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, o que se mostra proporcional à luz do princípio retributivo que orienta a individualização da pena.

Preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 44, do Código Penal, possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Face à pena cominada, possível que recorra da sentença em liberdade.

Quanto ao réu JUAN CHAVES RAMALHO

Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, inicialmente tenho que o acusado cometeu o crime nas circunstâncias normais do tipo, razão pela qual fixo sua pena no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, presentes a confissão e a menoridade relativa; a pena já foi fixada no mínimo legal.

Em seguida, na terceira fase, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o réu é primário, não há evidências de que integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas, possuindo bons antecedentes. Assim sendo, reduzo-a em 2/3, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando a ausência de elementos que demonstrem maior possibilidade financeira do réu, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo (1/30 do salário mínimo).

Considerando a primariedade do acusado, a ausência de antecedentes criminais, e ainda, a configuração do tráfico privilegiado, afasto a equiparação do delito a crime hediondo, conforme determinado pelo STF quando do julgamento do HC

118.533/MS, razão pela qual fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, o que se mostra proporcional à luz do princípio retributivo que orienta a individualização da pena.

Preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 44, do Código Penal, possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Face à pena cominada, possível que recorra da sentença em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR YURI CHAVES DE ANDRADE e JUAN CHAVES RAMALHO, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, na forma acima exposta, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal. Também após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA